

감사 결과 처분요구서

- 국민권익위원회 이첩 이해충돌방지법 위반 신고사건 -

2022. 10.

한 국 공 항 공 사
감 사 실

처분요구 사항 일람표

연번	지 적 내 용	구분	처분	비고
1	「공직자의 이해충돌 방지법」 위반	감사	경고 통보	□□(주)

경 고 · 통 보

21

제 목 「공직자의 이해충돌 방지법」 위반

관 계 기 관 □□(주)

구 분 감사

내 용

□□(주)는 한국공항공사(이하 ‘공사’라 한다)가 100% 출자한 법인으로 공항 운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2017년 12월 설립되었으며, 2018년 7월 「공직자윤리법」 제3조의2에 따른 공직유관단체로 지정되었다.

▲▲은 □□(주) 소속으로 「공직자의 이해충돌 방지법」 제2조제1호라목에 따른 공직유관단체 직원이며, 공사는 같은 법 제2조제1호마목에 따른 공공기관이다. 같은 법 제13조에 따르면 공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 할 수 없도록 하고 있다.

그러나 ▲▲은 2022년 5월 ☆☆부 주무관¹⁾으로부터 ☆☆인재개발원(◆◆시 소재) 집합 교육에 참석하기 위해 ◎◎공항을 이용하는데 사적으로 공사 본사 주차장 사용을 요청하는 문자를 받았고, 이를 공사 본사 민원실에 전달하여 개인 차량이 입·출차 할 수 있도록 조치해줌으로써 공직자(☆☆부 주무관)가 공공기관이 소유한 시설을 사적인 용도로 사용·수익²⁾하게 하였다.

1) 국민권익위원회 확인서에 따르면, ☆☆부 주무관은 ▲▲과 같은 운전 업무를 수행하여 회의 등에서 얼굴을 익힌 사이이며, 아주 가끔 연락하는 사이라고 진술함

[관련자 의견 및 판단] ▲▲은 모회사(공사)의 감독기관(☆☆부) 소속 주무관의 주차장 사용 요청을 거절하는 것에 대해 심리적 부담을 느꼈고, 이런 일이 발생한 것에 대해 깊이 반성하고 있으며, 이를 계기로 관련 법령을 숙지하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 더욱더 노력하며 성실하게 근무하겠다고 진술하였음

법령 시행('22.5.19.) 초기에 사건이 발생('22.5.23.)하여 ▲▲은 이러한 행동이 법령에 저촉되는 것을 인지하지 못하였고, 고의성·반복성을 확인하기 어려우며 요청을 이행하는 과정에서 유·무형의 경제적 이익을 얻은 정황이 없다는 점을 종합적으로 고려할 필요가 있음

조치할 사항

① □□(주) 대표이사는 「공직자의 이해충돌 방지법」을 위반한 관련자에 대하여 '경고' 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□(주) 시설직 5급 ▲▲

② □□(주) 대표이사는 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 소속 직원에 대한 교육 등을 실시하시기 바랍니다. (통보)

2) 국민권익위원회 의결서에 따르면, ☆☆☆ 주무관은 교육기간(5.23.~5.27.) 중 ◎◎공항 국내선 유료 주차장이 아닌 공사 본사 주차장을 이용함으로써 주차요금 130,000원을 절감하는 등 재산상 이익을 얻은 것으로 판단함

* ◎◎공항 주차요금 : (평일) 20,000원, (주말) 30,000원